

1500546-30.2021.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Incêndio

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... o acusado em flagrante pelo furto de fios de cobre. Posteriormente a isso, o réu saiu espalhando no bairro Iandara que o depoente havia chamado a polícia para prendê-lo. Ficou sabendo que o acusado realizava vários furtos de materiais reciclados da cooperativa, mas que nesta época o depoente ainda não era cooperado. Após o incêndio, no sábado, seu padrasto estava montado em um cavalo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500546-30.2021.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500546-30.2021.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Incêndio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2083824/2021 - DEL.INV.GER. DRACENA, 11771543 - DEL.INV.GER. DRACENA, 809/21/622 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2083824 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO GUEDES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PAULO GUEDES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 250, §1º, inciso II, alínea 'b', c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'a', ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 25 de março de 2021, por volta das 03h30min, na Estrada Vicinal João Araújo, km07, neste município e comarca, o acusado, por motivo fútil e torpe, causou incêndio em edifício destinado a uso público, expondo a perigo a vida, a integridade física de outrem e o patrimônio da Cooperativa de Trabalho e Reciclagem de Resíduos Sólidos de Dracena/SP - COTRARES (cf. laudo de exame do local de fls. 66/82), eis que da conduta, resultou à Cooperativa prejuízo no valor de R\$290.000,00 (cf. fls. 176).

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2022 (fls. 247).

Citado (fls. 258), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 271/272).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 273/274).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a improcedência do pedido condenatório (fls. 311/313). A defesa pugnou pela absolvição do acusado (fls. 305/310).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 45/46), laudo pericial (fls. 66/82), relatório de investigação (fls. 94/113), ofício (fls. 176), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é indubitosa.

A testemunha MICHELE APARECIDA SOARES declarou que é tesoureira da Cooperativa de Reciclagem Cotrares e reside no bairro Iandara, próximo ao local dos fatos. Informa que na data dos fatos foi avisada que havia um incêndio na Cooperativa. Rapidamente se dirigiu ao local, no qual já estavam presentes a Usina Ipê (brigada de incêndio) e o Corpo de Bombeiros combatendo o incêndio. Disse que o acusado frequentemente comparecia na Cooperativa e realizava vários furtos de materiais recicláveis, como alumínio, cobre, etc. Narra que no dia anterior ao incêndio o réu discutiu com um dos cooperados, o Sr. Erik Aparecido Soares Rodrigues, e ameaçou a colocar fogo na cooperativa. Declara que no dia dos fatos, após a saída da viatura da Polícia Militar, o acusado saiu do meio do canavial em sentido ao bairro Iandara. Alguns cooperados o avistaram e foram atrás dele para tirar satisfação. Localizaram no bolso do réu um isqueiro, o que chamou atenção pelo motivo dele não estar com nenhum cigarro. Diante dos fatos, a presidente Franciele Costa Lima foi em direção ao acusado e disse “você acabou com a vida de 47 famílias”. Houve uma pequena discussão e o réu ficou nervoso e partiu para cima de Franciele. Neste momento os cooperados se exaltaram e agrediram o acusado. Foi registrado o boletim de ocorrência sobre os fatos e a declarante apresenta a filmagem do incêndio, que fica demonstrado claramente que se trata de uma ação criminosa. Relata, ainda, que posteriormente ao incêndio, precisamente no dia 28/03/2021, domingo, um funcionário foi até o local e percebeu que uma das portas do banheiro estava arrombada e que as estantes estavam todas reviradas. Esclarece que no local ficava o “HD” que armazenava o conteúdo das filmagens e que só não estava lá porque a declarante havia mudado de lugar há uma semana, o transferindo para o escritório. Achou o fato estranho, pois na sala ao lado havia vários materiais recicláveis de maior valor e que não foram levados. Este fato pode indicar que possivelmente havia uma pessoa que sabia o que estaria procurando, ou seja, alguém que tinha conhecimento da existência de monitoramento no local (fls. 50 e 314 – mídia gravada).

A testemunha ERIK APARECIDO SOARES RODRIGUES, cooperado da cooperativa de reciclagem COTRARES, relatou que no dia anterior aos fatos estava em um bar no bairro Iandara, oportunidade em que apareceu o acusado, vulgo “Biqueira” e pediu um pouco de fumo. O depoente afirmou que não tinha fumo para dar e, logo em seguida, o réu disse que se a reciclagem amanhecesse queimada poderia ter certeza de que era ele que teria ateado fogo. Aduz que não há testemunha do fato, pois o depoente estava sozinho no cavalo e de frente ao bar. Narra que no dia dos fatos, por volta das 03h30m, recebeu uma ligação avisando que a Cooperativa estava pegando fogo. Foi até o local e encontrou os caminhões da Usina Ipê e o Corpo de Bombeiros combatendo o incêndio. Alguns cooperados avistaram o réu saindo do meio do canavial após a saída da viatura da Polícia Militar. Assim, foram buscá-lo e o levaram para perto da cooperativa. A presidente da cooperativa Franciele disse ao réu que ele teria acabado com o emprego de 47 pessoas e, a partir deste momento, houve uma discussão. O acusado negou ter ateado fogo e vários cooperados partiram para cima dele e o agrediram. O declarante informa que não agrediu o acusado. Relata que conhece o réu do Bairro Iandara. Esclarece que já trabalhou na SUPROA e, em certa ocasião havia acabado de chegar com o caminhão e viu a polícia prendendo o acusado em

flagrante pelo furto de fios de cobre. Posteriormente a isso, o réu saiu espalhando no bairro Iandara que o depoente havia chamado a polícia para prendê-lo. Ficou sabendo que o acusado realizava vários furtos de materiais reciclados da cooperativa, mas que nesta época o depoente ainda não era cooperado. Após o incêndio, no sábado, seu padraсто estava montado em um cavalo e o réu achou que fosse o depoente. Nesse momento o acusado partiu para cima de seu padraсто com uma faca. Ao perceber que era outra pessoa, o réu disse ao seu padraсто que iria matar o declarante. Afirma que no mesmo dia foi até o bar e duas pessoas disseram para ir embora, pois havia um indivíduo que queria matá-lo. Foi embora do local para não arrumar confusão. No dia seguinte foi ao bar de noite e quando estava saindo ouviu alguém gritar "olha a faca". Se virou e viu que o réu estava com uma faca na mão. Relata que conseguiu tirar a faca do acusado e as pessoas que estavam no local o seguraram (fls. 51 e 315 - mídia gravada).

A testemunha LÚCIA BERNARDINO DOS PASSOS disse que é cooperada na Cooperativa de Reciclagem há mais ou menos seis anos. Conhece o acusado do bairro Jardim Brasilândia, pois era seu vizinho. Relatou que ficou sabendo do incêndio na Cooperativa e foi ao local, onde estava os caminhões da Usina Ipê e o corpo de bombeiros combatendo o incêndio. Após a saída dos policiais, a depoente e outros cooperados avistaram uma pessoa saindo de um matagal. Ao se aproximarem, viram que era o acusado, o qual disse "não fui eu". O levaram para perto da cooperativa e a presidente Franciele disse que ele havia acabado com a vida de 47 pessoas. Iniciou-se uma confusão e a polícia foi acionada novamente. Conhece o réu e percebeu que no dia ele não estava normal, aparentava estar sob efeito de drogas. Disse que o acusado trabalhava no lixão ao lado da cooperativa juntando reciclados e que várias vezes ele furtou materiais como alumínio, ferro, cobre, etc, da Cooperativa COTRARES, pois, ele sabia onde ficavam guardados os materiais (fls. 52 e 317 - mídia gravada).

No mesmo sentido o depoimento das testemunhas FRANCIELE COSTA LIMA (fls. 53 e 316 - mídia gravada) e ANA CAROLINE MODENELE AZEDO (fls. 56).

Na fase administrativa o réu declarou que é catador de recicláveis no aterro sanitário da prefeitura de Dracena, que fica próximo à cooperativa de recicláveis. Afirma que nunca foi cooperado. Nega que tenha tido qualquer briga com os cooperados, esclarecendo, inclusive, que na data de ontem estava no bar bebendo junto com Erick que trabalha na cooperativa, afirmando que são colegas. Na data dos fatos, saiu a pé de sua casa, chegando por volta das 05h00min próximo da cooperativa. Nesse momento foi agredido por diversas pessoas, dentre elas o Erick, sob a alegação de que o declarante teria ateado fogo nos materiais armazenados da cooperativa. Nega ter ateado fogo nos materiais da cooperativa, bem como é mentira que tenha dito ontem ou em qualquer outro dia que iria atear fogo no local. Não tem nenhum motivo para colocar fogo naquele local. Não tem nada contra alguém da cooperativa. Afirma que há cerca de seis meses furtou algumas latinhas da cooperativa, porém, depois disso não retornou mais ao local, apenas passa perto para ir ao aterro sanitário (fls. 07 e 47). Interrogado em Juízo, negou os fatos. Não discutiu com ninguém no dia anterior. Estava indo trabalhar quando o encontraram próximo ao local dos fatos. Nega a autoria do delito (fls. 318/319 - mídia gravada).

Pois bem.

Depreende-se da prova colhida que a conduta atribuída ao réu se qualifica perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão lhe foi imputada.

O depoimento das testemunhas ouvidas em solo policial e em Juízo foram firmes e coesos, no sentido de que o acusado foi o autor do incêndio ocorrido na Cooperativa de Trabalho e Reciclagem de Resíduos Sólidos de Dracena/SP - COTRARES.

A testemunha Erik Aparecido Soares Rodrigues informou que no dia anterior aos fatos encontrou o acusado em um bar, oportunidade em que ele pediu "um pouco de fumo".

Com a negativa da mencionada testemunha, o réu afirmou que "se a reciclagem amanhecesse queimada poderia ter certeza de que era ele que teria ateado fogo". Não bastasse a ameaça, na data do incêndio, após os policiais irem embora, o acusado foi avistado pelos cooperados saindo do matagal próximo ao local dos fatos.

A versão apresentada pelo acusado em solo policial restou isolada das demais provas

dos autos. Apesar de negar a autoria dos fatos, confirmou que no dia anterior estava no bar bebendo junto com Erick que trabalha na cooperativa, afirmando que são colegas. No entanto, mesmo afirmando que eram amigos, disse que Erick foi uma das pessoas que o agrediu após o localizarem próximo do incêndio.

De acordo com o laudo pericial: "5.2 Onde o fogo teve início? Conforme esquematizado na figura 1 e fotografias relacionadas, o fogo teve início no material reciclável plástico que estava armazenado na lateral esquerda posterior e mediana da cooperativa, conforme fotografias nºs 2, 3, 4, 8 e 9. Ao analisar a propagação das chamas e o trabalho feito pela equipe do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio, foi possível identificar no mínimo dois focos do incêndio. Um deles estava localizado na lateral posterior esquerda, próximo ao muro de arrimo que separa os barracões da máquina de separação de material reciclável. Nesse local foi encontrada uma caixa de fósforo. O outro foco estava localizado na lateral mediana esquerda, nas proximidades da cerca de arame farpado. Entre os focos de incêndio citados havia espaços físicos vazios, ou seja, não havia material combustível que propiciasse o alastramento de um ponto ao outro, dessa forma, é possível afirmar que houvera, no mínimo, dois focos de incêndio. A análise do poste padrão de entrada de energia elétrica, bem como do quadro de distribuição revelou que as marcas do incêndio estavam na base da alvenaria e nos canos condutores dos fios, dessa forma, descartada a possibilidade de curto-circuito. 5.3 Qual a sua causa? Considerando os indícios encontrados e mencionados anteriormente, mediante utilização de critérios excludentes e pela existência de diferentes focos de incêndio, bem como da caixa de fósforo com aspectos de uso recente encontrada próxima a um dos focos de incêndio, é provável que o incêndio tenha sido de causa proposital (criminosa) (...) 5.5 Do incêndio resultou perigo para a integridade física, para a vida ou para o patrimônio alheio? Sim. Ocorreram danos generalizados nas estruturas dos barracões, bem como destruição dos equipamentos utilizados no transporte e separação dos diversos tipos de materiais recicláveis. O trabalho na cooperativa de material reciclável era fonte de renda para dezenas de famílias. 5.7 Existem eventuais vestígios de objeto(s), produto(s) químico(s) ou material(is) explosivos utilizados na ação criminosa? Foi encontrada uma caixa de fósforos PINHEIRO FIAT LUX, sem fósforos, apresentando marcas de uso recente, nas proximidades do foco de incêndio localizado próximo ao muro de arrimo" (fls. 66/82) - Grifo nosso.

Ainda, de acordo com o relatório de investigação (fls. 94/113), foram analisadas as imagens de segurança do local, constatando-se que "- Às 05:17:38, é possível visualizar o primeiro foco de incêndio; - Às 05:17:40, é possível visualizar a movimentação de uma pessoa, que caminha no sentido da direita para a esquerda da imagem; - Às 05:17:43, o brilho do fogo se intensifica." (fls. 97); "- Às 05:16:54, é possível visualizar um pequeno foco de incêndio no canto superior esquerdo da imagem. Também é possível visualizar a primeira aparição de uma pessoa segurando algo que está queimando, pouco abaixo do pequeno foco de incêndio; - Às 05:16:57, o fogo no objeto segurado pela pessoa se intensifica; - Às 05:16:59, é possível verificar que a pessoa se trata de um homem, com compleição física magra e cabelos curtos. - Às 05:17:00, o fogo no objeto segurado pelo homem se intensifica; - Às 05:17:02, o homem desaparece da imagem. Ainda é possível visualizar o pequeno foco de incêndio no canto superior esquerdo da imagem; - Às 05:17:15, surge um clarão no canto inferior esquerdo da imagem" (fls. 98/99); "- Às 04:58:03, é possível visualizar um pequeno clarão no centro da imagem, parte inferior. O clarão oscila, com mais ou menos intensidade. - Às 05:15:46, o clarão se intensifica.- Às 05:17:38, também surge um intenso clarão na parte superior da imagem. É possível visualizar uma pessoa andando na parte superior da imagem. - Às 05:18:11, o clarão ilumina toda a imagem. - Às 05:19:14, as chamas começam a se alastrar pelos materiais recicláveis empilhados. - Às 05:23:27, as chamas se alastram e consomem os materiais recicláveis até o final do vídeo" (fls. 100) - Grifo nosso.

Portanto, restou demonstrado, pelo conjunto probatório amealhado aos autos, que o acusado, por motivo fútil e torpe, causou incêndio em edifício destinado a uso público, expondo a perigo a vida, a integridade física de outrem e o patrimônio da Cooperativa de Trabalho e Reciclagem de Resíduos Sólidos de Dracena/SP - COTRARES,

nos termos do artigo 250, §1º, inciso II, alínea 'b', c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'a', ambos do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO (ART. 250, § 1º, II, a, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas pelos depoimentos da vítima e pelos laudos periciais, o que veio a ser corroborado pela confissão em juízo. Desclassificação para o delito de dano qualificado. Não cabimento. Incêndio provocado pelo réu em apartamento residencial, com potencial significativo de dano à incolumidade pública, conforme reconhecido no laudo pericial. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção da exasperação da pena base, em razão dos maus antecedentes. Tema 150 do STF. Correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, a, CP. Manutenção do regime semiaberto. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15028828220198260586 SP 1502882-82.2019.8.26.0586, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 08/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022). Grifo nosso.

APELAÇÃO - Incêndio - Recurso da defesa - Desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado - Diminuição da pena e abrandamento do regime prisional - Diminuição do valor da indenização e possibilidade de recorrer em liberdade - Impossibilidade de desclassificação da conduta - Comprovação de que o acusado agiu com a livre vontade de causar o incêndio, com plena consciência de que poderia acarretar perigo comum - O incêndio ganhou proporções suficientes para expor a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros a perigo - Laudo pericial conclusivo do incêndio provocado - Circunstâncias judiciais desfavoráveis e motivo fútil devidamente comprovado - Escorreita a compensação entre agravante e atenuante - Impossibilidade de abrandamento do regime prisional diante da reincidência documentalmente comprovada nos autos - Indenização que depende de prévio pedido durante a instrução criminal e também deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa - Recurso parcialmente provido para o afastamento da indenização. (TJ-SP - APR: 00004794620208260275 SP 0000479-46.2020.8.26.0275, Relator: Fernando Torres Garcia, Data de Julgamento: 15/02/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2021). Grifo nosso.

Incêndio - Conjunto probatório desfavorável ao agente que vem embasado em laudo, comprovando o incêndio e os danos causados, e nos depoimentos harmônicos das vítimas - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra das vítimas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo. Incêndio - Prática em casa habitada ou destinada a habitação - Causa de aumento caracterizada O fato de o incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação configura causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 250 do CP. (TJ-SP - APR: 00095190820128260445 SP 0009519-08.2012.8.26.0445, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 31/08/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2020). Grifo nosso.

APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO Recursos defensivos Preliminar Interrogatório por videoconferência Irregularidade que deveria ter sido alegada em tempo oportuno e com a demonstração de prejuízo - Rejeição Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Conjunto probatório robusto a ensejar a condenação pelo crime de incêndio Agentes que atearam fogo em agência bancária, expondo a perigo a vida de terceiros Existência de perigo efetivo à vida ou patrimônio de um número indeterminado de pessoas Dolo de perigo evidenciado a caracterizar o crime tipificado no art. 250 do Código Condenação mantida Penas e regime inicial fechado mantidos Preliminar rejeitada e recursos desprovidos. (TJ-SP - APR: 00718298120068260050 SP 0071829-81.2006.8.26.0050, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/10/2012, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/10/2012). Grifo nosso.

Neste contexto, analisado o quadro probatório de forma conjunta, a condenação, nos exatos termos da denúncia, é medida de rigor.
Dito isso, passo à dosimetria da pena.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui antecedentes criminais (Processos nº 0003100-37.2006.8.26.0168 - fls. 228/229; 0003317-46.2007.8.26.0168 - fls. 229/230; 0005154-39.2007.8.26.0168 - fls. 232; 0005337-15.2004.8.26.0168 - fls. 233/234; 0006136-14.2011.8.26.0168 - fls. 235; 0002169-14.2018.8.26.0168 - fls. 227/228; 1500221-26.2019.8.26.0168 - fls. 238). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime foram extremamente graves, visto que ocasionou danos no valor de R\$290.000,00 à Cooperativa (fls. 176), acarretando prejuízo incalculável no sustento das dezenas de famílias dos cooperados. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (Processos nº 0001354-17.2018.8.26.0168 - fls. 225; 0001916-12.2007.8.26.0168 - fls. 226/227), bem como a prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'a', ambos do Código Penal, motivo pelo qual, elevo a pena em 1/4 (um quarto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento do inciso II, alínea "b", do artigo 250 do Código Penal (em edifício destinado a uso público). Deste modo, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Anoto que, diante das penas fixadas e em razão da reincidência, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado PAULO GUEDES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 250, §1º, inciso II, alínea 'b', c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'a', ambos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Transitada em julgado esta decisão:

- Intime-se o réu para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para fins de registro no IIRGD;
- Oficie-se ao TRE, comunicado esta decisão, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Honorários na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA